

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 491/2530	พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา	โจทก์
	นางเกษร แซ่เตียว	จำเลย
	นางเกษร แซ่เตียว จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13,89 จำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 3)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 4)

คำสั่ง

พิจารณ์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
อุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

(junth janthongsa-pcha vararomphini-evil tongswangritn)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>